القول الميسر في فقه زكاة الفطر

جمعها:

أبو محمد عبد الحكيم نور سليمان




بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة

الحمد للرّحمٰن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على خير الإنس والجان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمّا بعد:

فإنَّ زكاةَ الفطر من الشعائر العظيمة التي شرعها الله تعالى في ختام شهر رمضان، طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، وإظهارًا لمعاني التكافل والتراحم بين المسلمين. وقد اعتنى العلماء ببيان أحكامها ومسائلها، لما لها من أهميةٍ في حياة المسلمين، وكثرة ما يُسأل عنه من أحكامها لتكرّرها طوال السنين .

وقد جمعتُ في هذه الرسالة الموسومة بـ«**القول المُيَسَّر في فقه زكاة الفطر**» جملةً من أهم الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة الفطر، مع بيان شيءٍ من أقوال أهل العلم فيها، بأسلوبٍ مختصرٍ ميسّرٍ يسهل فهمه والانتفاع به.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جمعها: العبد الفقير إلى ربه الغني أبو محمّد عبدالحكيم نور سليمان

وفرغ منها في العشر الأخير من رمضان ، سنة ١٤٤٧ هـ ، الموافق لـمارس الميلادية ، سنة ٢٠٢٦ م



مباحث زكاة الفطر:

١-المبحث الأول : تعريف زكاة الفطر.

٢- المبحث الثاني : حكم زكاة الفطر.

٣- المبحث الثالث : على من تجب زكاة الفطر؟

٤- المبحث الرّابع : متى فرضت زكاة الفطر؟

٥- المبحث الخامس : الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.

٦- المبحث السادس : شروط زكاة الفطر.

٧- المبحث السابع : أوقات إخراج زكاة الفطر.

٨- المبحث الثامن : مقدار زكاة الفطر.

٩- المبحث التاسع : الجنس الذي تخرج به زكاة الفطر .

١٠- المبحث العاشر : نقل زكاة الفطر.

١١- المبحث الحادي عشر : إخراج زكاة الفطر بالقيمة.

١٢: المبحث الثاني عشر : مصرف زكاة الفطر.

منهجيّتي في الجمع:

- عزو الأحاديث والآيات يكون في صلب الكتابة إن احتيج إلى ذلك .
- ذكر المراجع يكون بعض الأحيان في صلب الرسالة ، وغالبه يكون إجمالا في آخر البحث ، ولا يكون المنقول عنها غالبا باللفظ بل بالمعنى .
- أعتمد على مذهب الإمام الشافعي، ولكن أذكر في بعض المواضع خلاف العلماء تيسيرا للعمل ، ولكن لا أرجح بينه بل أعرضه فقط.

المبحث الأوّل: تعريف زكاة الفطر.

الزكاة لغة: النماء والزيادة.

والفِطر: اسم مصدر، من قولك: أفطر الصائم إفطارا.

وهذه النسبة من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن الفطر من رمضان سبب وجوبها.

ومعنى ذلك: زكاة التي سببها الفطر من رمضان.

وزكاة الفطر شرعا: صدقةٌ واجبةٌ على كل مسلم بسببِ الفطرِ من رمضان، مقدارُها صاعٌ من طعام، تُدفَعُ للفقراءِ والمساكينِ.

وتسمى: زكاة الفطر وصدقة رمضان وزكاة البدن.

المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر.

واجبة بالسنة والإجماع.

فمن السنة: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفطرِ...الحديثَ.

وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على وجوب زكاة الفطر علماء كثيرون، منهم:

ابن المنذر – في الإجماع

وابن عبد البر – في الاستذكار والتمهيد

وابن قدامة – في المغني

والنووي – في المجموع

وابن رشد – في بداية المجتهد

والحافظ البيهقي – نقل عنه النووي في "شرح مسلم".

المبحث الثالث: على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على كل فرد من المسلمين (صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صائما أو غير صائم لعذر أو لغير عذر)

والدليل حديث ابن عمر في الصحيحين: ....عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ.

فالمسلم يخرج عن نفسه وعن من تلزم نفقته بشرط أن يملك قوت يوم العيد وليلته.

القاعدة: كل من تلزمُه نفقةُ غيرِه تلزمُه فطرتُه. ولها شرح واستثناءات يذكر في المطولات.

المبحث الرابع: متى فرضت زكاة الفطر؟

المشهور عند عامةِ أهل السيرة أنّ زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض رمضان، وهو المختار.

المبحث الخامس: الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.

شرعت زكاة الفطر:

١: تطهيرا للنفس

٢: وطعمة للمساكين

٣: وجبرا للصائم من خلل قد وقع فيه.

فهي كسجود السهو للصلاة من حيث جبر النقص لا من حيث الحكم؛ إذ زكاة الفطر واجبة، أما سجود السهو فمستحبٌّ.

قال وَكيـع بن الجَـرَّاح: زكاةُ الفطرِ لشهرِ رمضانَ كسـجدةِ السهو للصلاة تَجبُرُ نُقصـانَ الصومِ كما يَجبُرُ السجودُ نُقصانَ الصلاةِ.

ينظر : المُغنِي للخَطيب : (١٦٠/٢).

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ...

أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني.

وقد رُوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ} [سورة الأعلى: 14] ، أنّ المراد بها من أخرج زكاة الفطر، نقله الإمام البغوي والقرطبي وغيرهما.

المبحث السادس: شروط زكاة الفطر.

شروط وجوبها أربعة، وهي:

١: الإسلام.

والمراد: ألا يكون المخرَج عنه كافرا، أما المخرِج لها، فقد يكون كافرا؛ لأنه يلزمه إخراج فطرةِ قريبه المسلم كأبيه.

والمرتدُّ إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه إخراجها.

٢: الحرية ، فلا تجب على كامل الرّقيق ، لكن يجب على سيّده أن يخرجها عنه.

٣: إدراك جزءٍ من رمضان وجزء من شوال، بأن تغرب عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو حيّ حياة مستقرّة.

ولا يجب إخراجها عن الحمل، لكن يستحب، وقد ثبت هذا الاستحباب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

٤: اليسار.

والمراد هنا: أن يكون عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة من يجب عليه نفقتهم يومَ العيد وليلتَه.

المبحث السابع: أوقات إخراج زكاة الفطر.

أوقات إخراج زكاة الفطر: خمسة:

١: وقت وجوب:

بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، بأن يكون الشخص موجودًا ومتصفًا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد.

٢: وقت فضيلة:

يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، والأفضل بعد صلاة الفجر.

٣: وقت جواز:

وهو من أول رمضان.

٤: وقت كراهة:

تأخيرها عن صلاة العيد إلى غروب الشمس، إلا لمصلحة كانتظار قريب أو فقير صالح.

٥: وقت حرمة:

تأخيرها عن يوم العيد إلا لعذر، فيجوز التأخير، وتكون قضاءً بدون إثم كأن لم يحضر ماله، أو لم يجد المستحق لها.

وهذا المكتوب من الأوقات هو مذهب الإمام الشافعي ، وقد قال خلاف ذلك في وقت الحرمة جماعة من أهل العلم ، منهم ابن حزم وبعض الحنابلة، والشوكاني ، والصنعاني ، وقولٌ لابن القيم ، فقالوا إنها تكون قضاء بعد صلاة العيد، وهناك قول ثالث لبعض أهل العلم كابن تيميّة وابن القيم في قول له ، وابن عثيمين وغيرهم أنها لا تجزئ بعد الخروج من صلاة العيد لا أداء ولا قضاء.

المبحث الثامن: مقدار زكاة الفطر.

صاعٌ، وهو أربعةُ أمدادٍ بمدِّ النبيِّ ﷺ، وقدَّره بعضُ الفقهاءِ: بحفنتين بكفَّي رجلٍ معتدلِ الخِلقة، ويساوي بالوزن (٢٥٠٠) جرام تقريبًا، أي ما يعادل (٢،٥) كيلوجرام؛ لأن الكيلوجرام الواحد يساوي (١٠٠٠) جرام.

وإن زاد على ذلك فهو أفضل وأحوط، كأن يخرجها بمقدار (٣٠٠٠) جرام، أي ما يعادل (٣) كيلوجرامات.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

(متفق عليه)

ولو أيسرَ ببعضِ صاعٍ لزمه إخراجُه؛ لأنه ميسورُه. والقاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور.

ولو وجدَ بعضَ صيعانٍ، قدَّم نفسَه، ثم زوجتَه؛ لأن نفقتَها آكدُ، ثم ولدَه الصغير؛ لأنه أعجزُ ونفقتُه مجمعٌ عليها، ثم الأب؛ لشرفه، ثم الأم، ثم ولدَه الكبير العاجز عن الكسب لنحوِ جنون.

أما أولاده الكبار الذين لهم كسب حلال لائق بهم فلا يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عنهم، فإذا أراد الأب إخراجها صح بإذنهم، ولا يجزئ أن يخرجها عنهم بلا إذنهم.

المبحث التاسع: الجنس الذي تخرج به زكاة الفطر.

تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد المؤدَّى عنه في غالب السنة.

وثبت عن النبي من الأطعمة التمر والشعير والزبيب والأقط (وهو اللبن المجفف).

لا يجزئ في الفطرة السمْن واللحم والخبز والسَّويق والدقيق ونحوها عند الشافعية وبعض المذاهب.

وكذا لا يجوز إخراج زكاة الفطر بالفواكه؛ كالتفاح، والرمان، والبطيخ عند جمهور الفقهاء.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ يَوْمَ الفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ، وَالزَّبِيبَ، وَالتَّمْرَ، وَالأَقِطَ» (رواه البخاري).

وأعلى الأقوات: البرُّ، فالشعيرُ، فالتمرُ، فالزبيبُ، فالأرزُ.

ويجزئُ الأعلى عن الأدنى الذي هو غالبُ قوتِ البلد.

ولا يجزئُ الأدنى عن الأعلى الذي هو غالبُ قوتِ البلد.

والاعتبار في كونه أعلى: زيادة الاقتيات من حيث الأصلحية للبدن والزيادة الغذائية، فلا نظر إلى القيمة.

وشرط المُخرَج: كونه سليماً غير معيب، كمُسَوِّسٍ ومَبلُولٍ، ولا قديم تغيَّر طعمه.

المبحث العاشر: نقل زكاة الفطر.

الأصل أن تُصرف زكاة الفطر لفقراء البلد الذي يقيم فيه المكلَّف، لحديث الصحيحين: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» أي: فقراء تلك البلد، ولانتفاء أطماع المستحقين في البلد إليها.

وقد اختلف العلماء في نقلها إلى بلد آخر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز نقل زكاة الفطر إذا وجد المستحقون في البلد، وإذا نقلت لم تجزئ، وهذا فيمن يخرج زكاته بنفسه، أما الإمام فيجوز له نقلها.

وهو مذهب الشافعية.

القول الثاني: لا يجوز نقلها إلى مسافة القصر فأكثر، ويجوز نقلها إلى ما دون ذلك.

وهو مذهب المالكية والحنابلة.

القول الثالث: يكره نقلها إلى بلد آخر، لكنها تجزئ مع الكراهة.

وهو مذهب الحنفية.

واتفق العلماء على جواز نقلها عند وجود حاجة أو مصلحة راجحة، مثل: عدم وجود فقراء في بلد المزكّي، أو وجود أقارب فقراء في بلد آخر، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.

المبحث الحادي عشر: إخراج زكاة الفطر بالقيمة.

الأقوال في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة ثلاثة:

القول الأول: مذهب جمهور الفقهاء وهو: أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية؛ لأنه لم يرد بها نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.

القول الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وهو أنه: يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وروي عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجاً إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطر إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.

القول الثالث: وهو: أنه يجوز دفع القيمة عند الضرورة، وهو وجه للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختارَه جماعة من المالكية.

المبحث الثاني عشر: مصارف زكاة الفطر.

اختلف العلماء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة أقوال :

القول الأول: أنها خاصة بالفقراء والمساكين.

وهذا مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.

الدليل:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:

«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين».

قالوا: قوله «طعمةً للمساكين» يدل على تخصيصها بهم.

أخرج الحديث أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني.

القول الثاني: أنها تُصرف في الأصناف الثمانية، أي: أنها تُعطى لجميع مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [التوبة: 60].

وهذا مذهب الجمهور.

لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال.

القول الثالث: وجوب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال أو من وجد منهم بالتسوية.

وهذا مذهب الشافعية.

وفي الختام، نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



أهم المـــــراجـــع.

١- القرآن الكريم.

٢: تفسيرا الإمام البغوي والإمام القرطبي .

٣: الفقه الميسر على المذاهب الأربعة

تأليف: الشيخ الدكتور ياسر بن أحمد النجار الدمياطي

٤: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام.

تأليف : الشيخ الفقيه محمد بن حزام البعداني.

٥: أريج العطر بمهمات مسائل زكاة الفطر.

تأليف : الدّكتور لبيب نجيب عبد الله.

٦: التقريرات السديدة في المسائل المفيدة.

مستفادة من دروس الحبيب زين بن سميط. جمع وإعداد : تلميذه: حسن بن أحمد الكاف.

٧: ألفاظ أحاديث زكاة الفطر.

تأليف: الشيخ الدكتور محمود محمد الشبلي.

٨: عشر مسائل في زكاة الفطر .

تأليف : فضيلة الشيخ الدكتور حسن كافي علمي حسن،

بعناية :عبد المالك عبد القادر علي أبو سفيان الأثري.

٩: الدّرة النّفيسة فيما قيل عن إخراج زكاة الفطر بالقيمة

تأليف : مسعود يونس شيخ إبراهيم الصّومالي.

١٠: فوح العطر بأحكام زكاة الفطر.

تأليف : القاضي فهد بن يحيى العماري.

١١: مغني المحتاج للخطيب الشربيني.

١٢: الفقه على المذاهب الأربعة"

تأليف : الشيخ عبد الرحمن الجزيري.

١٣: رؤوس مسائل الصّوم (٤٠٠ مسألة في احكام الصّوم وما يتعلّق به على مذهب الإمام الشّافعي رضي الله عنه).

تأليف : الشيخ الدكتور حسن معلّم داود.

١٤: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .

تأليف : شيخ الإسلام زكريّا الأنصاري.

حقوق الطبع محفوظة للكاتب
فلا يسمح لأحد التصرف في مادة
الكتاب أو طباعة شيء منه.